

1000058-53.2019.8.26.0120

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Anulação de Débito Fiscal

Magistrado: ANDRE FIGUEREDO SAULLO

Comarca: Cândido Mota

Foro: Foro de Cândido Mota

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 28/11/2022

... deteriorar, ou for objeto de furto, roubo e extravio deverá ser feito lançamento de estorno do crédito de ICMS correspondente, e apenas constam estornos nos meses 03, 06, 09 e 12 de 2011, conforme documentação anexa, apesar de a Autora alegar quebras em todos os meses do ano, em valores superiores ao declarado nas GIAS.

4º - "O Fisco Estadual simulou novos cálculos de acordo com as ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cândido Mota

Foro de Cândido Mota

2ª Vara

Praça Antonio Pípolo, s/nº, Candido Mota - SP - cep 19880-047

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1000058-53.2019.8.26.0120 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1000058-53.2019.8.26.0120

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Anulação de Débito Fiscal

Requerente:

Casa Di Conti Ltda

Requerido:

Fazenda Pública do Estado de São Paulo

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDRE FIGUEREDO SAULLO

Vistos.

CASA DI CONTI LTDA, qualificada na inicial, ajuizou AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL, C.C. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA em face da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, alegando, em síntese, que foi autuado por infração tributária, nos termos do art. 58, art. 87, do RICMS (Dec. 45.490/00), com imposição de multa capitulada no art. 85, I, "a" c/c §§ 1º, 9º e 10, da Lei Estadual n. 6.374/89, conforme Auto de Infração e Imposição de Multa - AIIM n. 4.034.228-1, porque teria deixado de pagar o ICMS no montante de R\$ 155.386,77 (cento e cinquenta e cinco mil, trezentos e oitenta e seis reais e setenta e sete centavos), no período de 01-01-2011 à 31-12-2011, conforme apurado por meio de levantamento fiscal realizado com fundamento no artigo 509 do RICMS/00. Sustenta o autor que a autuação é ilegal, considerando a fiscalização não teria computado todas as quebras de estoques e produção não comercializada registradas no sistema de fiscalização federal (SICOB) informadas pelo contribuinte no processo administrativo, concluindo que o cálculo utilizado pela fiscalização estaria equivocado. Alega inconstitucionalidade dos encargos de mora previstos no art. 96 da Lei Estadual n. 6.374/89, com redação dada pela Lei n. 13.918/2009, aplicados no auto de infração com percentual de 0,13% ao dia, superior aos índices da Taxa Selic utilizados para os tributos federais, contrariando o disposto no art. 24, inciso I e § 2º, da Constituição Federal e

legislação federal que dispõe sobre as normas gerais de direito financeiro. Afirma que há ilegalidade do Decreto nº 55.437/2010, que altera o "termo inicial" da incidência dos juros de mora sobre a multa aplicado desde o último dia do mês em que ocorrido o fato gerador da autuação fiscal, contrariando o disposto no art. 96, II, da Lei Estadual nº 13.918/2009. Alega violação ao princípio do não confisco ao exigir multa em valor superior a 100% do crédito escriturado, devendo ser reduzida para 20%. Pede a declaração de nulidade do Auto de Infração e Imposição de Multa - AIIM n. 4.034.228-1 ou, subsidiariamente, "a redução e readequação do aludido crédito tributário, expurgando-lhe: (c.1) a atualização dos juros de mora abrangendo correção monetária que exceder o correspondente índice de atualização de débitos federais, dada a inconstitucionalidade da Lei n.º 13.918/2009; (c.2) a incidência de juros de mora sobre a multa desde a data que corresponde ao último dia do mês do crédito glosado até o segundo mês subsequente ao da lavratura do AIIM, dada a ilegalidade do Decreto n.º 55.437/2010; e (c.3) a multa confiscatória, reduzindo-a, no máximo, a 20% do valor do tributo".

A inicial foi emendada e veio instruída com documentos (p. 24-249).

Tutela antecipada indeferida (p. 252 e 290).

Deferida a suspensão da exigibilidade do crédito mediante depósito prévio (p. 291-297).

A ré foi citada e contestou, com documentos, sustentando a legalidade do procedimento administrativo fiscal alegando, em síntese, que a presunção de legalidade do ato administrativo impugnado, que concluiu pela existência de estoque menor do que o informado pelo contribuinte, gerando diferença de produção comercializada a descoberto, sem recolhimento do ICMS, tendo a ação fiscal sido pautada pela escrituração contábil e demais dados fornecidos pelo contribuinte, tudo considerado e observado na lavratura do AIIM, inclusive com o acolhimento do recurso administrativo que foi acolhido para anular o primeiro julgamento para incluir justamente as informações ora apresentadas pela autora, com a consequente retificação e alteração do demonstrativo do débito, que foi reduzido de R\$ 155.386,77 para R\$ 113.331,26, após o que a autora nem sequer interpôs novo recurso ordinário, concordando com a decisão. Que a multa e juros foram aplicados de acordo com a lei, observando que os juros são regulamentados por ato do Secretário da Fazenda do Estado e observam o limite de 1% ao mês do art. 161, §1º, do Código Tributário Nacional como norma geral. Pugna pela improcedência do pedido (p. 309-333).

O autor replicou (p. 336-344).

O feito foi saneado e determinada produção de prova pericial (p. 373).

Noticiado antecipação da tutela recursal em Agravo de Instrumento, autorizando substituição do depósito judicial pelo fiança bancária, o que foi cumprido (p. 405-465).

Apresentado laudo da perícia judicial (p. 520-540) e o réu se manifestou (p. 552-560).

Noticiado julgamento do agravo que foi provido (p. 561-603).

É o relatório do necessário.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido é improcedente.

Trata-se de ação anulatória de auto de infração por descumprimento de obrigação tributária principal, relativa à falta de pagamento do ICMS, apurada por meio de levantamento fiscal, com a consequente imposição de multa equivalente a 80% do valor do imposto, nos termos do art. 85, I, a, c.c. §§ 1º, 9º e 10, da Lei Estadual n. 6.374/89, que assim dispõe:

Artigo 85 - O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação, fica sujeito às seguintes penalidades:

I - infrações relativas ao pagamento do imposto:

a) falta de pagamento do imposto, apurada por meio de levantamento fiscal - multa equivalente a 80% (oitenta por cento) do valor do imposto;

§ 1º - A aplicação das penalidades previstas neste artigo deve ser feita sem

prejuízo da exigência do imposto em auto de infração e das providências necessárias à instauração da ação penal cabível, inclusive por crime de desobediência.

§ 9º - As multas previstas neste artigo, excetuadas as expressas em UFESP, devem ser calculadas sobre os respectivos valores básicos atualizados observando-se o disposto no artigo 96 desta lei;

§ 10 - O valor das multas deve ser arredondado, com desprezo de importância correspondente a fração da unidade monetária.

A propósito da atualização do valor do imposto e multa devidos no caso da referida infração (art. 85, I, "a"), aplica-se o disposto no art. 96, da Lei Estadual n. 6.374/89:

Artigo 96 - O montante do imposto ou da multa, aplicada nos termos do artigo 85 desta lei, fica sujeito a juros de mora, que incidem:

b) a partir do dia seguinte ao último do período abrangido pelo levantamento, caso se trate de imposto exigido em auto de infração na hipótese da alínea "a" do inciso I do artigo 85 desta lei;

No caso, o auto de infração foi lavrado a partir de levantamento fiscal em conformidade com o disposto no art. 74, da Lei Estadual n. 6.374/89, dispondo o seguinte:

Artigo 74 - O movimento real tributável realizado pelo estabelecimento em determinado período poderá ser apurado por meio de levantamento fiscal, em que poderão ser considerados, isolados ou conjuntamente, os valores das mercadorias entradas, das mercadorias saídas, dos estoques inicial e final, dos serviços recebidos e dos prestados, das despesas, dos outros encargos e do lucro do estabelecimento, bem como de outros elementos informativos. (...)

§ 3º - A diferença apurada por meio de levantamento fiscal é considerada decorrente de operação ou prestação tributada.

No mesmo sentido, dispõe o art. 509, do RICMS (Decreto 45.490/00):

"Artigo 509 - O movimento real tributário realizado pelo estabelecimento em determinado período poderá ser apurado por meio de levantamento fiscal, em que poderão ser considerados, isolados ou conjuntamente, os valores das mercadorias entradas, das mercadorias saídas, dos estoques inicial e final, dos serviços recebidos e dos prestados, das despesas, dos outros encargos do lucro do estabelecimento, bem como de outros elementos informativos."

Desta forma, através do procedimento de fiscalização, apurou-se quebra de estoque, entre o valor escriturado e o efetivamente apurado, autorizando a presunção de realização de vendas a descoberto, ou seja, sem recolhimento do ICMS.

E tal presunção efetivamente não foi elidida por prova em contrário a cargo do contribuinte, não se verificando qualquer incorreção nos dados apurados e considerados pelo fisco Estadual na constituição de obrigação tributária relativa ao ICMS.

A propósito, realizada a prova pericial, concluiu o perito pelo acerto da fiscalização, que corretamente apurou diferença de ICMS não recolhida pela parte autora, com base nos registros contábeis do contribuinte, além das demais informações prestadas durante a ação fiscal.

"QUESITOS DO REQUERENTE

2º - "É correto afirmar que a Ré, para avaliar o estoque da Autora, não considerou as quebras, destruições de estoque e a produção não comercializada?"

RESPOSTA: Negativa é a resposta. Conforme se nota dos documentos nos autos a Ré considerou as quebras lançadas na GIA, bem como realizou simulação utilizando os destaques informados na solicitação de suporte do SICUBE, vide pp. 224-230.

6º - "É possível afirmar, a partir da análise dos documentos constantes nos autos, que a Autora tenha realizado vendas a descoberto, ou seja, que realizou vendas sem comunicar o fisco estadual?"

RESPOSTA: Segundo o apontado nos documentos e planilhas do processo, e principalmente os demonstrativos apresentados no quesito 04 da Requerida, elaborados por este perito, é possível afirmar que houveram diferenças nos valores declarados a título de estoque, que pode ser um indicativo de vendas a descoberto, porém também há outras possibilidades, como erro, divergência de classificação, perdas não registradas regularmente, entre outras diversas possibilidades.

Portanto, é possível afirmar que existem diferenças, mas não é possível dar certeza que houveram vendas a descoberto por ausência de comprovação documental da causa das diferenças.

QUESITOS DO REQUERIDO

1º - "Os dados de perdas lançados pela autora no SICOB coincidem com os da escrita fiscal?"

RESPOSTA: Confrontando-se as GIAs, fornecidas pela autora, que seguem anexas ao presente laudo, com os dados constantes no SICOB, disponíveis às pp. 1448-1462 e pp. 1508-1533 do processo administrativo, bem como às pp. 68-93 dos autos, e as alegações de estoque constantes da p. 61, é possível afirmar que os dados não coincidem com os originalmente escriturados pela Autora, uma vez que, segundo artigo 67 do RICMS/00, sempre que um produto vier a perecer, se deteriorar, ou for objeto de furto, roubo e extravio deverá ser feito lançamento de estorno do crédito de ICMS correspondente, e apenas constam estornos nos meses 03, 06, 09 e 12 de 2011, conforme documentação anexa, apesar de a Autora alegar quebras em todos os meses do ano, em valores superiores ao declarado nas GIAs.

4º - "O Fisco Estadual simulou novos cálculos de acordo com as informações prestadas pela autuada na defesa da autuação e chegou ao valor de R\$266.347,50 a título de diferença de ICMS, valores superiores ao apurado no auto de infração (vide fl.230 destes autos). Estão corretos estes cálculos realizados com base nas novas informações apresentadas pela autuada?"

RESPOSTA: Conforme análise dos cálculos simulados e apresentados pela Ré, à p. 230, nota-se que a efetivação das alterações alegadas através das solicitações de suporte da Autora, constantes à p. 104, importam nas alterações regularmente apontadas pela Ré à p.224 no tocante ao estoque dos produtos analisados no AIIM 4.034.228-1. Aplicadas as alterações chega-se ao valor apontado pelo Fisco Estadual."

Com efeito, o laudo pericial é conclusiva no sentido de que efetivamente existem diferenças de estoque entre o valor inventariado e o efetivamente apurado pelo fisco, sendo que o réu inclusive é confesso quanto a existência dessa diferença, embora tenha apresentado valores diversos, com base no relatório de produção não comercializada do sistema federal SICOB, que ademais apresenta diferenças ainda maiores, considerando as diferenças de entrada e saída de mercadorias no estoque, conforme apuração fiscal confirmada pelo laudo pericial.

Não é demais observar, que os registros contábeis fazer provas contra o contribuinte, seu autor, a quem cabe provar que tais lançamentos não correspondem à verdade, conforme disposto no art. 417, do Código de Processo Civil:

"Art. 417. Os livros empresariais provam contra seu autor, sendo lícito ao empresário, todavia, demonstrar, por todos os meios permitidos em direito, que os lançamentos não correspondem à verdade dos fatos."

O fato é que ao cabo do processo administrativo fiscal e da instrução processual tais divergências não restaram superadas, mas foram confirmadas, não socorrendo ao réu o argumento de que a diferença de produção não comercializada informada no SICOB resultaria em crédito em seu favor. Pelo contrário, tal argumento apenas confirma a existência da diferença existente entre o estoque inventariado (escriturado) e aquele apresentado pela controladoria da empresa autora com base em informações do sistema federal SICOB, gerando diferenças de entrada e de saída. A propósito, como esclarece o agente fiscal (p. 225) e perícia judicial, quesito 4 do Fisco (p. 524-256), com base no disposto no art. 509, do RICMS, no caso das diferenças de entrada - quando o estoque apurado é maior do que o escriturado - também é indicativo de venda a descoberto, podendo ser explicado por informações inverídicas sobre produção não comercializada para justificar redução de estoque sem a correspondente saída que seria tributável pelo ICMS.

Assim sendo, não prosperam as alegações do autor, que não se desincumbiu do ônus da prova que justifique a diferença de estoque, devendo, portanto, ser atribuída à realização de operação tributável, à mingua de outros elementos que autorizem conclusão em sentido contrário.

Também não assiste razão a autora quanto à alegação de violação ao princípio do não confisco, sendo que multa de 80% foi aplicada sobre o valor do imposto devido, nos

termos do art. 85, I, "a", da Lei Estadual 6.374/89, conforme AIIM (p. 49-52). Quanto à natureza confiscatória da multa, é certo que a Constituição Federal estabeleceu o princípio da vedação ao efeito confiscatório em relação aos tributos, conforme se depreende do disposto no seu art. 150, IV.

Não obstante a multa, caracterizada como sanção por ato ilícito, assim não se configure como tributo, conceituado como prestação pecuniária compulsória prevista em lei que não constitui sanção por ato ilícito (art. 3º, CTN), é certo que a multa, igualmente, não pode servir a expropriar o infrator, sob pena de se incorrer em grave violação ao direito de propriedade, observando-se que o confisco é sanção imposta em hipóteses excepcionais pela lei maior.

Os valores constitucionais que garantem o direito à propriedade e à dignidade, bem como à inafastabilidade do controle jurisdicional, autorizam a incursão jurisdicional para se aferir o caráter confiscatório da multa, à luz da razoabilidade e proporcionalidade.

Assim leciona Celso Antônio Bandeira de Mello:

"No caso de sanções pecuniárias a falta de razoabilidade pode conduzir ao caráter confiscatório da multa, o que é, de per si, juridicamente inadmissível, como se sabe." (Curso de Direito Administrativo, 19 edição, p. 793).

Também é bastante precisa a lição de Sacha Calmon Navarro Coelho, acerca do caráter confiscatório da multa quando ela extrapola sua finalidade inibitória e agride, violentamente, o patrimônio do infrator, senão vejamos:

"(...) uma multa excessiva, ultrapassando o razoável para dissuadir ações ilícitas e para punir os transgressores (caracteres punitivo e preventivo da penalidade), caracteriza, de fato, uma maneira indireta de burlar o DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL QUE PROÍBE O CONFISCO. Este só poderá se efetivar se e quando atuante a sua hipótese de incidência e exige todo um 'processus'. A aplicação de uma medida de confisco é totalmente diferente da aplicação de uma multa. Quando esta é tal que AGRIDE VIOLENTAMENTE O PATRIMÔNIO DO CIDADÃO CONTRIBUINTE, caracteriza-se como CONFISCO INDIRETO e, por isso, é INCONSTITUCIONAL" (Cadernos de Pesquisas Tributárias, ed. CEEU / Resenha Tributária, São Paulo, 1979, p. 4:445).

Também restou pacificada a orientação pretoriana firmada pelo Supremo Tribunal Federal quanto à aplicação do princípio constitucional tributário da vedação ao confisco à multa:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. PRECEDENTES. 1. O princípio da vedação do confisco, previsto no art. 150, IV, da Constituição Federal, também se aplica às multas. Precedentes: RE n. 523.471-AgR, Segunda Turma Relator o Ministro JOAQUIM BARBOSA, DJe de 23.04.2010 e AI n. 482.281-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 21.08.2009. (...) (ARE 637717 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-065 DIVULG 29-03-2012 PUBLIC 30-03-2012)

A multa, portanto, deve ser mensurada de tal forma que cumpra sua função sancionadora desestimulando o descumprimento da lei, sem, contudo, aniquilar o patrimônio do infrator e inviabilizar sua atividade, o que configuraria confisco. No caso, a multa corresponde a 80% do tributo devido, revelando-se razoável e proporcional, considerando que, somada ao valor do tributo, resulta em percentual que não atinge sequer 50% do valor da mercadoria, que no caso corresponde ao patrimônio do devedor, diante do que se concluir não restar configurado o efeito confiscatório da multa.

Não é outra a orientação pretoriana:

APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. Auto de Infração e Imposição de Multa - AIIM. Falta de pagamento do ICMS em operações de venda de combustíveis. Pleito principal de desconstituição da autuação. Sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedentes os pedidos, apenas para determinar a retificação da taxa de juros. 1. Objeção. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Inexistência dos vícios apontados na prova pericial. Prejudicial afastada. 2. ICMS. Falta de pagamento do gravame estadual em operações envolvendo a venda de combustíveis. Apuração do ICMS por meio de levantamento fiscal que decorre do amplo poder de fiscalização garantido aos entes tributados pela Carta Magna e pela legislação infraconstitucional. Hipótese

em que a apuração do ICMS se deu com esteio no artigo 509 do RICMS/00 (Decreto Estadual nº 45.490/00), sendo certo que a empresa autuada não logrou ilidir as conclusões do Fisco bandeirante. 3. Multas. Pretensão de que sejam relevadas ou mitigadas as penalidades, nos termos do artigo 527-A do RICMS/00. Inadmissibilidade. Infrações cometidas com inequívoco dolo. 4. Multas punitivas. Importe da multa que ultrapassa o valor do imposto devido. Caráter confiscatório configurado, sendo suficiente a redução da sanção para o patamar correspondente a 100% (cem por cento) do valor do imposto devido. 4.1. Decidiu-se: "Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ISS. ENQUADRAMENTO DA ATIVIDADE. DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS PROBATÓRIO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. MULTA PUNITIVA. PATAMAR DE 100% DO TRIBUTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONFISCO. PRECEDENTES. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 2. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional e no conjunto fático e probatório, o que é inviável em sede de recurso extraordinário. Precedentes. STF. 4.2. Quanto ao valor máximo das multas punitivas, esta Corte tem entendido que são confiscatórias apenas aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. 4.3. Multas aplicadas nos termos do artigo 85, inciso I, alínea 'l', da Lei Estadual nº 6.374/89 que devem ser retificadas e limitada a 100% do valor do imposto. 5. Sucumbência. Autora que decaiu em maior parte do pedido, devendo responder integralmente pelas custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios. Incidência do 'caput' do artigo 86, do CPC/15 na hipótese. 6. Sentença reformada em parte. Recurso da autora parcialmente provido. (TJSP; Apelação Cível 1006952-52.2018.8.26.0032; Relator (a): Oswaldo Luiz Palu; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Público; Data do Julgamento: 25/10/2022; Data de Registro: 25/10/2022)

No mais, assiste razão à parte autora quanto à inconstitucionalidade do art. 96, da Lei 6.374/89, com redação dada pela Lei Estadual 13.918/09, que fixou a taxa de juros moratórios em 0,13 ao dia, equívale à taxa de 3,9% ao mês ou 46,8% ao ano, desde que não inferior à taxa Selic.

Isto porque ao legislar sobre os encargos incidentes sobre os créditos fiscais o Estado atua em campo de competência concorrente, por força do disposto no art. 24, da Constituição Federal, de modo que a legislação paulista somente pode ser considerada compatível com a Constituição Federal, desde que a taxa de juros adotada (que na atualidade engloba a correção monetária), seja igual ou inferior à utilizada pela União na cobrança dos tributos federais.

A propósito, o C. Órgão Especial do E. Tribunal de Justiça já firmou entendimento nos autos da Arguição de Inconstitucionalidade nº 0170909-61.2012.8.26.0000, no sentido "de conferir interpretação conforme a Constituição Federal dos artigos 85 e 96 da Lei Estadual nº 6.374/89, com a redação dada pela Lei Estadual nº 13.918/09, de modo que a taxa de juros aplicável ao montante do imposto ou da multa não exceda aquela incidente na cobrança dos tributos federais."

Não obstante a declaração de inconstitucionalidade, sem supressão de texto, adotando-se a técnica de interpretação conforme a constituição, certo é que o autor não comprovou excesso.

No caso, verifica-se que a taxa acumulada no período correspondente à infração, efetivamente praticada no AIIM, observa os limites da Taxa Selic incidente na cobrança dos tributos federais, uma vez que corresponde à uma média de 1,26% ao mês (29% : 23 meses), conforme se verifica a partir do demonstrativo do débito fiscal (p. 51), depois retificado com redução do tributo apurado e atualizado até janeiro de 2019 (p. 105), portanto, inferior a 0,13 ao dia, por sua vez equívale à taxa de 3,9% ao mês ou 46,8% ao ano, indicando, portanto, que se encontra dentro dos limites da taxa SELIC acumulada no período em questão.

No mais, a parte autora não apontou, de forma específica, o valor supostamente cobrado em excesso, não havendo, portanto, qualquer evidência no sentido de que teriam sido praticados índices em patamares superiores àqueles previstos na

cobrança dos tributos federais, correspondente à Taxa Selic, nos termos do art. 13, da Lei 9.065/95.

Da mesma forma, sem razão ao autor quanto a suposta ilegalidade do Decreto nº 55.437/2010 quanto ao termo inicial da incidência dos juros sobre a multa aplicado desde o último dia do mês em que ocorreu o fato gerador da autuação fiscal.

De acordo com o auto de infração, a multa foi calculada com a aplicação do percentual de 80% sobre o valor básico atualizado do tributo, conforme art. 85, §9º, da Lei 9.065/95 (Art. 85. § 9º - As multas previstas neste artigo, excetuadas as expressas em UFESP, devem ser calculadas sobre os respectivos valores básicos atualizados observando-se o disposto no artigo 96 desta lei).

E nos termos do art. 96, I, "b", da referida lei, o valor do tributo foi corretamente atualizado a partir do dia seguinte ao último do período abrangido pelo levantamento, qual seja, 1º de janeiro de 2012, tendo o levantamento abrangido o período de 01-01-2011 à 31-12-2011, conforme se vê do demonstrativo de débito do AIIM (p. 51).

No mais, a parte autora também não se desincumbiu do ônus da impugnação específica, deixando de apontar o valor supostamente cobrado em excesso no tocante à multa.

Diante do exposto JULGO IMPROCEDENTE o pedido, resolvendo-se o mérito com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, condenando a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios em favor do patrono do réu que arbitro em 10% do valor da causa corrigido.

Transitado em julgado, converta-se o depósito cautelar, substituído pelo seguro fiança (p. 419-437) em renda, em favor da Fazenda ré, intimando-se o agente segurador para depósito judicial, como forma de extinção do crédito tributário, sob pena de execução nestes próprios autos.

Oportunamente, nada requerido, archive-se, com as cautelas de praxe.

P.I.C.

Candido Mota, 27 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA